



시정, 통보

제 목	공원시설 지하수개발·이용에 따른 행정절차 등 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘△△’이라 한다)은 △△△△△△법」 및 「자연공원법」에 따라 △△△△ 등의 자연생태계, 자연·문화경관 및 지형·지질자원을 체계적으로 보전·관리함으로써 △△△△ 등의 지속가능한 이용을 도모하고 국민이 쾌적한 자연 환경에서 건강하고 여유 있는 생활을 할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「지하수법」 제7조(지하수개발·이용의 허가)제1항에 따르면 지하수를 개발·이용하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 시장(특별자치시장을 포함한다. 이하 같다)·군수·구청장의 허가를 받아야 하고, 동법 제8조(지하수 개발·이용의 신고)제1항에 따라 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 시장·군수·구청장에게 신고하고 지하수를 개발·이용할 수 있다.

또한 동법 제9조(준공신고)제1항에 의거 제7조에 따라 허가를 받거나 제8조에

따라 신고한 자가 그 공사를 준공하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표] △△△△△△△△△△ 지하수개발·이용 현황('24. 4. 기준)

구분	이용 시설	위치	관리	급수방식	준공확인증 현황	비고
1	△△△△△△ △△△, △△△△△ 등	△△△ △△△ 364	△△	△△△	○	
2	△△△△△△ △△△△△ 등	△△△ △△△ 169-1	△△	△△△	○	
3	△△△△△△ 등	△△△ △△△ 633	△△	△△△	×	
4	△△△△△△△△ 등	△△△ △△△ 산 231	△△	△△△	×	
5	△△△△△△△△ 등	△△△ △△△ 산 231	△△	△△△	×	
6	△△△ △△△	△△△ △△△ 산 223	△△	△△△	×	

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

△△△△△△△△△△는 2024년 5월 24일 감사일 현재까지 총 6개소(△△△ 소재 6)에 지하수를 개발·이용하여 공원시설에 급수를 하고 있으며, 「지하수법」 제7조에서 제9조에 따라 지하수개발·이용에 따른 준공확인증을 확인한 결과, [표]와 같이 총 6개소 중 2개소는 준공확인증을 받아 이용하고 있으나 나머지 4개소에 대해서는 준공확인증이 확인되지 않은 상태로 지하수를 이용하고 있어, 「지하수법」에 따라 지하수개발·이용에 따른 준공확인증 확인, 교부 신청 등 지자체에 행정절차를 진행할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 지하수개발 및 이용에 따른 준공확인증

교부 신청 등 행정절차를 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)